

Arbeitsvertrag

Firma

Hoshi Landsberg GmbH
Max-Planck-Str. 2
86 899 Landsberg am Lech und

Herr Xue Yuan Chen
geboren am: 03.07.1995
wohnhaft in: Goldene-Bären-Str. 6, 93 047 Regensburg

– im Folgenden „Mitarbeiter“ –

schließen folgenden **Mitarbeitervertrag**

§ 1

Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 11.07.2024.

Vor seinem Beginn ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen.

Wird es aufgrund einer Vereinbarung der Parteien über diesen Zeitpunkt hinaus fortgeführt, so gilt dieser Arbeitsvertrag weiter. Er endet dann spätestens mit Ablauf des 65. Lebensjahres des Mitarbeiters.

§ 2

Probezeit

- (1) Das Arbeitsverhältnis beginnt mit einer Probezeit. Sie beträgt 3 Monate.
- (2) Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit der gesetzlichen Frist von 2 Wochen ohne festes Ende gekündigt werden.
- (3) Wird die Probezeit länger als 1 Woche durch eine Arbeitsverhinderung unterbrochen, so verlängert sie sich entsprechend.

§ 3

Art und Umfang der Tätigkeit

- (1) Der Mitarbeiter wird als Koch eingestellt.

§ 4

Arbeitszeit

- (1) Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden.
- (2) Auf Anordnung ist der Mitarbeiter verpflichtet, Überstunden zu leisten, sowie in Wechselschicht zu arbeiten bis zur gesetzlich zulässigen Grenze.

§ 5 Vergütung

Der Angestellte erhält einen Stundenlohn von brutto Euro 14,00.

§ 6 Abrechnung und Auszahlung

- (1) Die Abrechnung der jeweiligen Monatsvergütung erfolgt in der Regel bis zum Ende des Monats und kann sich in Ausnahmefällen um eine weitere Woche verzögern.
- (2) Die Auszahlung des Nettogehalts erfolgt per Banküberweisung oder bar.

§ 7 Urlaub

- (1) Der Urlaubsanspruch des Mitarbeiters beträgt 24 Arbeitstage.
- (2) Der Urlaub wird im Einvernehmen zwischen der Geschäftsleitung und des Mitarbeiters festgelegt.
- (3) Der Mitarbeiter ist nur dann berechtigt, Urlaub anzutreten, wenn sie zuvor einen schriftlichen Urlaubsantrag eingereicht hat, der von der Geschäftsleitung schriftlich genehmigt worden ist.
- (4) Im Austrittsjahr erhält die Mitarbeiterin 1/12 des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in diesem Jahr. Der gesetzliche Urlaub bleibt unberührt. Zu viel erhaltenes Urlaubsentgelt ist zurückzuzahlen.
- (5) Für den Tag der eigenen Hochzeit und den Tag der Geburt eines eigenen Kindes sowie des Todes eines Elternteils oder des Ehegatten oder eines eigenen Kindes erhält die Mitarbeiterin einen Tag bezahlten Sonderurlaub.

§ 8 Arbeitsverhinderung/Krankheit

- (1) Erkrankt der Mitarbeiter, so hat sie die Tatsache ihrer Erkrankung und die voraussichtliche Dauer ihrer Abwesenheit unverzüglich der Geschäftsleitung mitzuteilen.
- (2) Der Mitarbeiter hat an dem auf den Tag des Beginns der Erkrankung folgenden Arbeitstag dem Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung über ihre Arbeitsunfähigkeit vorzulegen.
- (3) Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.
- (4) Hält sich der Mitarbeiter bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist sie verpflichtet, der Firma die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten trägt die Firma. Kehrt der Mitarbeiter arbeitsunfähig erkrankt in das Inland zurück, so ist er/sie verpflichtet, der Firma ihre Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.
- (5) Erleidet der Mitarbeiter einen durch einen Dritten verschuldeten Unfall, insbesondere einen Verkehrsunfall, so ist sie verpflichtet, dem Arbeitgeber unverzüglich Name und Adresse der Unfallgegner und deren Haftpflichtversicherung bekannt zu geben sowie eine Schilderung des Unfallhergangs.

(6) Ist eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden und wird sie stationär in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchgeführt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme unverzüglich mitzuteilen und ihm eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch den Sozialleistungsträger oder eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme unverzüglich vorzulegen.

(7) § 616 BGB wird ausgeschlossen.

§ 9 Nebenbeschäftigung

(1) Zu einer Nebenbeschäftigung, gleich welcher Art, bedarf der Mitarbeiter der schriftlichen Einwilligung des Arbeitgebers.

§ 10 Ordentliche Kündigung

(1) Soweit die Voraussetzungen des § 622 Abs. 5 BGB vorliegen, kann das Arbeitsverhältnis von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.

(2) Soweit für den Arbeitgeber zwingend die verlängerten Kündigungsfristen gelten, gelten diese auch für den Mitarbeiter.

(3) Beim Ausspruch einer ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber ist dieser berechtigt, den Mitarbeiter freizustellen und während des Laufs der Kündigungsfrist restlichen Urlaub zu erteilen.

§ 11 Außerordentliche Kündigung / vertragswidrige Beendigung

(1) Eine vom Arbeitgeber ausgesprochene fristlose Kündigung gilt immer auch als vorsorgliche ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Termin unter Erteilung restlichen Urlaubs.

(2) Tritt die Mitarbeiterin die Arbeit nicht an oder verlässt sie den Arbeitsplatz ohne Einhalten der Kündigungsfrist, so wird eine Vertragsstrafe von einem Bruttomonatsgehalt fällig.

(3) Wird vom Arbeitgeber eine berechtigte fristlose Kündigung ausgesprochen, so wird für den Mitarbeiter eine Vertragsstrafe von einem Bruttomonatsgehalt fällig.

(4) Gezahlte Vorschüsse sowie etwaige Arbeitgeberdarlehen werden im Fall der fristlosen Kündigung sofort zur Rückzahlung fällig.

(5) Bei einer vom Arbeitgeber gegenüber dem Mitarbeiter ausgesprochenen fristlosen Kündigung reduziert sich der Urlaubsanspruch auf das gesetzliche Mindestmaß. Das Weihnachtsgeld verfällt und wird sofort zur Rückzahlung fällig.

§ 12 Geheimhaltung

(1) Der Mitarbeiter ist während des Arbeitsverhältnisses zur Geheimhaltung über alle Geschäftsgeheimnisse verpflichtet, wie Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen und sonstige Daten, die das Unternehmen betreffen, einschließlich dieses Arbeitsvertrags.

(2) Die Geheimhaltungspflicht besteht auch noch weiter nach Ende des Arbeitsverhältnisses.

(3) Bei Verletzung der Geheimhaltungspflicht wird eine Vertragsstrafe von einem Bruttomonatsgehalt fällig. Wahlweise ist der Arbeitgeber auch berechtigt, den tatsächlichen Schaden geltend zu machen.

§ 13

Sonstige Vereinbarungen / Ausschlussfrist

- (1) Sämtliche finanziellen Ansprüche aus diesem Arbeitsverhältnis müssen spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach ihrem Entstehen schriftlich bei dem Vertragspartner geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Ansprüche aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung.
- (2) Der Mitarbeiter verpflichtet sich, jede Änderung ihrer Anschrift unverzüglich dem Arbeitgeber schriftlich bekannt zu geben.
- (3) Der Arbeitgeber haftet nicht für eingebrachte Sachen des Mitarbeiters, es sei denn, er handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich.

§ 14

Hinweis auf Tarifverträge und sonstige Regelungen

Auf das Arbeitsverhältnis findet kein Tarifvertrag Anwendung. Betriebsvereinbarungen sind keine abgeschlossen.

Landsberg am Lech, den

.....
Mitarbeiter

.....
Firma